

1500162-16.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500162-16.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500162-16.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2150731/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 18299620 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 600/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2150731 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2150731 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 600/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALYSSON PATRICK OKAZAKI SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ALYSSON PATRICK OKAZAKI SIQUEIRA qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de junho de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Professor Amaro Alves de Almeida, nº 60, Jardim Peabiru, nesta cidade e comarca, tinha em depósito drogas, para fins de tráfico, consistentes em 158 porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido aproximado de 78,85 gramas, e 10 porções de cocaína, pesando

aproximadamente 10,13 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 23/28 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 121/123, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, ALYSSON tinha em depósito entorpecentes, para entrega e consumo de terceiras pessoas.

Policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, conhecido ponto do comércio ilícito de drogas, quando avistaram ALYSSON em uma praça, em atitude suspeita.

Realizada a abordagem, com ALYSSON nada foi encontrado. No entanto, indagado pelos agentes policiais, o denunciado acabou admitindo que tinha drogas em sua residência, destinadas à venda.

Com a autorização dos proprietários, os milicianos ingressaram na residência de ALYSSON e localizaram, em seu quarto, debaixo do guarda-roupas, uma sacola grande, contendo dez papелotes de cocaína e cento e cinquenta e oito pedras de cocaína em forma de crack. No mesmo local, também havia uma balança de precisão, a quantia de R\$ 1.147,00 em dinheiro e um tubo pequeno, contendo algumas pedras de cocaína em forma de crack (cf. laudo de fls. 118/120).

ALYSSON admitiu aos policiais a mercancia de drogas, informando que vendia a porção de cocaína por R\$ 50,00 e a de crack por R\$ 20,00.

Sobreveio a prisão em flagrante de ALYSSON, que ratificou sua confissão, perante a Autoridade Policial (denúncia - fls. 131/133).

Por decisão de 23/06/2021 foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55, "caput", da Lei 11.343/06 (fls. 134).

O réu foi notificado (fls. 171), e apresentou defesa preliminar (fls. 168/169). A denúncia foi recebida (fls. 173), e o réu foi citado (fls. 188).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 191/193).

Em alegações finais escritas, o representante do Ministério Público pleiteou a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 206/212).

A defesa, por sua vez, suscitou a preliminar de nulidade do flagrante, ante a inexistência de mandado judicial para o ingresso na residência do réu. No mérito, pugnou pela improcedência da ação, alegando que restou demonstrado que o acusado não tem qualquer relação com os fatos, sustentando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleitou a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, fixação de regime inicial menos gravoso, concessão do direito de recorrer em liberdade, e dos benefícios da justiça gratuita (fls. 216/225).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Primeiramente cabe analisar a matéria arguida em preliminar pela defesa, qual seja, a nulidade do flagrante ante a ausência de mandado judicial para ingresso na

residência do acusado.

Verifico que a preliminar arguida não prospera, uma vez que, conforme melhor será analisado no mérito, na residência do acusado haviam drogas, de maneira que havia ali pleno exercício da traficância.

Assim, os policiais militares agiram acobertados pela ressalva constante do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido já se manifestou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes - Pretensão de aguardar o recurso em liberdade Julgamento da apelação Preliminar prejudicada. Tráfico de drogas Crime permanente, cuja consumação e situação de flagrância se prolongam no tempo Mandado judicial - Desnecessidade Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal Nulidade Inocorrência Preliminar rejeitada. Tráfico de entorpecentes - Ré presa em flagrante quando guardava drogas variadas e em porções individuais Ausência de motivos para duvidar das palavras dos policiais. Circunstâncias que indicam a responsabilidade da apelante pelo tráfico desclassificação para simples porte Impossibilidade. Condenação mantida. Tráfico de entorpecentes - Pena Acusada primária e sem antecedentes. Pena base no mínimo legal Ausência de prova de que integre associação criminosa ou que se dedique a essas Atividades. Incidência da hipótese do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 Redução de ½ Quantidade razoável e bem justificada. Tráfico de entorpecentes Conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos Impossibilidade Art. 44, da Lei nº 11.343/06 Regime prisional correto, de acordo com o disposto no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e com a gravidade do delito." (Apelação nº 0005334-6.2010.8.26.0457, julgado em 05/12/2013, Desembargador Relator Alexandre Almeida - grifamos).

Ademais, eventual vício do inquérito policial não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo de se ressaltar, ainda, que por ocasião da defesa preliminar nenhuma matéria preliminar foi aventada.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Na matéria de fundo, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/14); o boletim de ocorrência (fls. 15/17); o auto de exibição e apreensão (fls. 20/21); o laudo de constatação (fls. 23/28); o laudo pericial em balança (fls. 118/120); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 121/123); o relatório (fls. 125/126); os depoimentos das testemunhas, e a negativa do acusado.

Interrogado em juízo o réu relatou que foi abordado, mas com ele não havia nada. Foram até a residência dele, mas ficou na viatura até eles aparecerem com a droga. A droga não era sua. Não tinha problemas com os policiais que o prenderam, mas teve com outros em uma abordagem de trânsito. Não chegou a entrar na Delegacia de Polícia para confessar os fatos. Não confessou que vendia drogas. Foi abordado e já colocado na viatura. Os policiais entraram na casa sem autorização. O dinheiro encontrado era do serviço de seu pai, não estava junto com a droga (essência do depoimento de fls. 194).

A testemunha CARLOS ALBERTO NEPOMUCENO, policial militar, informou que receberam informações de que o réu havia retornado ao comércio de drogas. Ele entregava a droga de moto ou a pé. Surpreenderam ele na praça, defronte ao residencial Cachoeirinha. Com ele não havia nada, mas ele admitiu que estava vendendo drogas e

que as porções estavam na casa dele. Os pais atenderam e a mãe informou que havia rogas no quarto dele. Com autorização dos pais, revistaram e encontraram a droga embaixo do guarda-roupa. Haviam 10 porções de cocaína e 158 de crack, além de R\$ 1147,00 em dinheiro, em notas diversas, e uma balança de precisão. O réu informou que realizava a venda por telefone, vendendo a cocaína por R\$ 50,00 e o crack por R\$ 20,00. As denúncias chegaram a partir de abordagens de suspeitos. O dinheiro estava junto com as drogas. O réu informou que era proveniente das vendas (essência do depoimento de fls. 194).

A testemunha MAURICIO DE CARVALHO PEREIRA, policial militar, ratificou as palavras de seu colega, acrescentando que realizavam patrulhamento quando viram o réu na praça. Ele já era conhecido e já sabiam que ele estava comercializando drogas. Com ele nada havia, mas indagado, ele informou que havia drogas na residência. Os pais permitiram a entrada e indicaram onde estava a droga, embaixo do guarda-roupa. Apreenderam a droga e o dinheiro. O réu acompanhou a vistoria na casa e indicou o local onde estava a droga (essência do depoimento de fls. 194).

Como se vê, o réu negou os fatos, alegando que foi abordado e colocado na viatura, e com ele nada fora encontrado, não autorizando nem acompanhando as buscas em sua residência.

Todavia, em que pese a negativa do acusado as provas produzidas nos autos são suficientes para uma condenação segura do réu.

Como se vê, os fatos imputados na inicial restaram satisfatoriamente demonstrados, pelo depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão do réu.

Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que haviam denúncias de que o réu realizava a mercancia de drogas, levando-as aos usuários com uma motocicleta ou a pé. Ao abordarem o acusado, ele acabou admitindo que os entorpecentes estavam em sua residência, onde de fato foram encontrados, junto com dinheiro proveniente do tráfico ilícito, e uma balança de precisão.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, a balança de precisão e o dinheiro apreendido, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações, nem tampouco que o numerário fosse proveniente de atividade laborativa de seu pai.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos policiais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Outrossim, o laudo toxicológico resultou positivo para cocaína e crack (fls. 121/123).

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado tinha em depósito entorpecentes, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (158 porções de cocaína em forma de crack, e 10 porções de cocaína), quantidade essa suficiente para grande disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para a espécie em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento

de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao mínimo legal pela aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e diversidade de entorpecentes demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos

depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ALYSSON PATRICK OKAZAKI SIQUEIRA ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 20/21), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

À míngua de maiores elementos, indefiro o pedido de justiça gratuita uma vez que não foi trazido aos autos nenhum documento que demonstre a hipossuficiência econômica do acusado.

Custas na forma da lei.

P. I. C.

Botucatu, 27 de junho de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA